

Zmluva o poskytnutí vernostného príspevku

uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Fakultná nemocnica Trnava

sídlo: ul. A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO: 00 610 381

DIČ: 2021191084

IČDPH: SK2021191084

štatutárny orgán: MUDr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.6.1991, v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

A

meno a priezvisko: Jana Švihoríková

trvale bytom:

dátum narodenia:

rodné číslo:

IBAN:

e-mailová adresa:

(ďalej len „Zamestnanec“)

(ďalej sa Zamestnávateľ a Zamestnanec označujú aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok, za splnenia ktorých Zamestnávateľ poskytne Zamestnancovi **jednorazový vernostný príspevok** (ďalej len „Vernostný príspevok“) a záväzok Zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u Zamestnávateľa počas dohodnutej doby resp. záväzok Zamestnanca nahradiť Zamestnávateľovi vyplatený Vernostný príspevok za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II

Podmienky poskytnutia Vernostného príspevku

1. Zamestnávateľ poskytne Zamestnancovi Vernostný príspevok na základe písomnej žiadosti Zamestnanca doručenej Zamestnávateľovi najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom odpracoval potrebný počet rokov, ktorý zakladá nárok Zamestnanca na výplatu Vernostného príspevku a po uzatvorení Zmluvy najneskôr do 5 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorý zakladá nárok Zamestnanca na výplatu Vernostného príspevku.
2. Zamestnávateľ poskytne Vernostný príspevok Zamestnancovi, ktorý **nepretržite**, od posledného vzniku pracovného pomeru dohodnutého v pracovnej zmluve príp. v dohode o zmene pracovných podmienok zo dňa 01.01.2016 na pracovnej pozícii sestra odpracoval:
10 rokov a to **vo výške 2500 EUR (slovom: dvetisícpäťsto).**

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť Zamestnancovi Vernostný príspevok vo vyúčtovaní mzdy za mesiac, v ktorom mu vzniká nárok na výplatu Vernostného príspevku bezhotovostne na bankový účet uvedený v záhlaví Zmluvy. V prípade žiadosti Zamestnanca o preradenie na inú pracovnú pozíciu, ktorá nespĺňa požiadavky na vyplatenie Vernostného príspevku, je Zamestnanec povinný vrátiť Zamestnávateľovi pomernú časť Vernostného príspevku zodpovedajúcu počtu mesiacov (čo i len začatých) zostávajúcich do uplynutia doby podľa článku II bod 5. Zmluvy na bankový účet Zamestnávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
4. Na poskytnutie Vernostného príspevku nie je právny nárok.
5. Poskytovanie Vernostného príspevku Zamestnancovi je spojené so záväzkom Zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u Zamestnávateľa po dobu troch (3) rokov, ktorá plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na výplatu Vernostného príspevku. Ak Zamestnanec tento záväzok splní len sčasti, vyplatený Vernostný príspevok, ktorý sa Zamestnanec zaväzuje vrátiť sa pomerne zníži podľa počtu odpracovaných mesiacov. Pre vylúčenie pochybností platí, že za odpracovaný mesiac Zamestnanca, sa považuje odpracovaný celý kalendárny mesiac.
6. Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava materská dovolenka, rodičovská dovolenka, neplatené voľno, dlhodobá práceneschopnosť a dlhodobé ošetrovanie chorého člena rodiny ako prekážka v práci na strane Zamestnanca, ak presiahne dobu 45 dní.
7. O Vernostný príspevok môže Zamestnanec požiadať iba raz.

Článok III

Vrátenie Vernostného príspevku Zamestnávateľovi

1. Zamestnanec je povinný vrátiť Vernostný príspevok Zamestnávateľovi v plnej výške v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany Zamestnávateľa z dôvodov podľa ustanovenia § 68 bod 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („ďalej len „Zákonník práce“).
2. Povinnosť Zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u Zamestnávateľa, bez povinnosti Zamestnanca vrátiť Zamestnávateľovi vyplatený Vernostný príspevok, zaniká dňom, keď Zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku nezíska zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Povinnosť Zamestnanca, ktorého pracovný pomer u Zamestnávateľa skončil pred uplynutím doby podľa článku II bod 5. Zmluvy, vrátiť vyplatený Vernostný príspevok podľa tejto Zmluvy nevzniká, ak:
 - a) pracovný pomer medzi Zamestnávateľom a Zamestnancom bol ukončený výpoveďou zo strany Zamestnávateľa z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a), b) a c) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov,
 - b) pracovný pomer skončí okamžitým skončením zo strany Zamestnanca z dôvodov podľa ust. § 69 ods. 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c) Zákonníka práce.

Článok IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah môže byť ukončený:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) výpoveďou Zmluvy zo strany Zamestnávateľa z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru so Zamestnancom podľa ustanovenia § 68 bod 1. Zákonník práce, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Zamestnancovi.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany si zároveň dohodli rozvázovaciu podmienku trvania Zmluvy spočívajúcu v tom, že platnosť a

- účinnosť Zmluvy zanikne najneskôr okamihom riadneho splnenia záväzku Zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u Zamestnávateľa po dobu dohodnutú v Čl. II bod 4. Zmluvy.
3. Zmluva môže byť zmenená len formou písomne a vzájomne odsúhlasených a očíslovaných dodatkov podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznamovať zmeny všetkých údajov relevantných pre Zmluvu.
 5. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, ale z nej vyplývajú, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zamestnávateľ obdrží dve vyhotovenia a zamestnanec jedno vyhotovenie zmluvy.
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy riadne oboznámili a podmienkam porozumeli. Zmluvné prejavy účastníkov Zmluvy sú určité, zrozumiteľné a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Zamestnávateľa:

Za Zamestnanca:

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

Janá Svihoríková